



AdvogaJá
ADVOCACIA INTELIGENTE

**Será que você
tem *Direito?***
advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 1

PARECER JURÍDICO

Direito à Saúde e do Consumidor

Negativa de Cobertura de Tratamento Prescrito por Médico Assistente
sob Alegação de Ausência no Rol da ANS

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	José da Silva	Protocolo:	ADV-260701-0005-5.22-MODELO
Área:	Direito à Saúde — Negativa de Cobertura por Plano de Saúde	Data:	Julho de 2026
Advogado:	[Nome do Advogado], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. Negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, fundada na ausência do procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvadas as entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). Natureza exemplificativa do rol da ANS, positivada pela Lei 14.454/2022, que inseriu os §§ 12 e 13 no art. 10 da Lei 9.656/1998: o rol constitui referência básica de cobertura, sendo obrigatório o custeio de tratamento fora da lista quando comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde e da medicina baseada em evidências, ou quando houver recomendação da CONITEC ou de órgão de avaliação de tecnologia em saúde de renome internacional. Abusividade da cláusula que exclui tratamento necessário à saúde do beneficiário (art. 51, IV, do CDC). Prevalência da prescrição do médico assistente sobre a avaliação administrativa da operadora. Vias: obtenção da negativa por escrito, Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) perante a ANS e ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

II. RELATÓRIO

O consulente José da Silva, brasileiro, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Fictícia nº 100, apartamento 000, bairro Exemplo, Rio de Janeiro/RJ, submeteu à análise jurídica a negativa de cobertura manifestada por sua operadora de plano de saúde.

Segundo o relato, o consulente é beneficiário de plano de saúde e teve tratamento prescrito por seu médico assistente, acompanhado de relatório médico circunstanciado que justifica a indicação. Ao solicitar a autorização, recebeu negativa da operadora sob o fundamento de que o procedimento não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

O consulente informa que o plano está com as mensalidades em dia, que a doença de base tem cobertura contratual e que a negativa foi comunicada por telefone, sem documento formal. Busca compreender seus direitos e como proceder.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. O Regime Jurídico Aplicável

A relação entre o beneficiário e a operadora é de consumo, com a consequência prática de atrair todo o arsenal protetivo do Código de Defesa do Consumidor: interpretação das cláusulas de modo mais favorável ao consumidor, nulidade de cláusulas abusivas e inversão do ônus da prova. É o que consolidou a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Registre-se a ressalva: se o plano do consulente for de autogestão — modalidade típica de planos fechados de categorias profissionais ou de empresas —, o CDC não incide, embora subsistam a Lei 9.656/1998 e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A verificação da modalidade do plano é, portanto, providência inicial.

3.2. O Rol da ANS é Exemplificativo — o que a Lei 14.454/2022 Estabeleceu

O fundamento invocado pela operadora — ausência no rol da ANS — perdeu, por força de lei, a força que teve no passado. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998, inserindo os §§ 12 e 13 no seu art. 10, para estabelecer expressamente que o rol da ANS constitui **referência básica** de cobertura, e não lista taxativa.

A lei fixou critérios **alternativos** — basta um deles — para a obrigatoriedade da cobertura de tratamento fora do rol: a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC); ou a recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

A consequência é direta: a negativa fundada **exclusivamente** na ausência do procedimento no rol não se sustenta. Cabe à operadora demonstrar que o tratamento não preenche nenhum dos critérios legais — e não ao beneficiário provar que o procedimento está na lista.

Critério alternativo (basta um)	Como comprovar
Eficácia comprovada pela medicina baseada em evidências	Relatório médico circunstanciado + artigos científicos e plano terapêutico
Recomendação da CONITEC	Consulta às recomendações publicadas pelo órgão
Recomendação de órgão internacional de renome	Diretrizes de agências estrangeiras de avaliação de tecnologia em saúde

Recomendação prática: Solicite ao médico assistente um relatório circunstanciado que descreva o diagnóstico, a justificativa da indicação, a ausência de alternativa eficaz disponível e as evidências científicas que embasam o tratamento. Esse documento é a peça central — é ele que demonstra o preenchimento dos critérios da Lei 14.454/2022.

3.3. A Prescrição Médica e os Limites da Operadora

Há uma distinção que a jurisprudência firmou com clareza: a operadora pode definir **quais doenças** terão cobertura, conforme o contrato e a legislação — mas não pode escolher **qual tratamento** será empregado para uma doença que já é coberta. Essa escolha é do médico assistente, profissional habilitado que acompanha o paciente.

Na mesma linha, a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde do beneficiário é abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e esvaziar o próprio objeto do contrato (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor).

Cabe uma nota de honestidade: a matéria envolve discussão constitucional em curso, e a análise de cada caso depende da doença, do tratamento prescrito e das evidências apresentadas. O parecer não antecipa o resultado de eventual demanda — expõe os fundamentos aplicáveis.

■ ■ **ATENÇÃO: Exija a negativa por escrito.** A operadora é obrigada a fornecer a recusa formal com a justificativa e o número de protocolo. Negativa apenas verbal, por telefone, dificulta qualquer providência — solicite formalmente o documento e registre o protocolo do pedido.

3.4. As Vias Disponíveis

O consulente dispõe de via administrativa célere antes da judicial, e ambas podem ser usadas em sequência:

Via	O que se busca	Prazo e custo
Negativa por escrito da operadora	Documento formal com a justificativa e protocolo	Imediato; gratuito
NIP perante a ANS	Notificação de Intermediação Preliminar — aciona a operadora com prazo curto de resposta	Gratuito; prazo reduzido em urgência
consumidor.gov.br / PROCON	Registro oficial da tentativa de solução	Gratuito; 10 dias
Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência	Autorização imediata do tratamento e, se cabível, indenização	Isento no JEC em 1º grau, conforme o valor

Recomendação prática: Em situações de urgência ou emergência, a NIP perante a ANS costuma ser mais rápida que a via judicial e deve ser acionada em paralelo. Informe expressamente à ANS o caráter urgente — isso reduz o prazo de resposta da operadora.

IV. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

1. Aplica-se o **Código de Defesa do Consumidor** ao contrato de plano de saúde, ressalvadas as entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ) — razão pela qual a verificação da modalidade do plano é providência inicial.
2. A negativa fundada **exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS não se sustenta**. A Lei 14.454/2022 inseriu os §§ 12 e 13 no art. 10 da Lei 9.656/1998, estabelecendo que o rol é **referência básica** e fixando critérios alternativos para a cobertura obrigatória de tratamento fora da lista.
3. Basta o preenchimento de **um** dos critérios legais: eficácia comprovada pela medicina baseada em evidências; recomendação da CONITEC; ou recomendação de órgão internacional de renome. O **relatório médico circunstanciado** é a peça central para demonstrá-lo.

4. A operadora pode definir quais doenças são cobertas, mas **não qual tratamento** empregar em doença já coberta — essa escolha é do médico assistente. Cláusula que exclui tratamento necessário à saúde é abusiva (art. 51, IV, do CDC).

5. **Providências recomendadas, em ordem:** (1) exigir da operadora a negativa por escrito, com justificativa e protocolo; (2) obter do médico assistente relatório circunstanciado com as evidências científicas; (3) registrar NIP perante a ANS, informando eventual urgência; (4) registrar reclamação no consumidor.gov.br, construindo prova; (5) não resolvido, ajuizar ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

V. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

Esta seção descreve, de forma objetiva, como funcionam os procedimentos mencionados neste parecer. Tem caráter meramente informativo e não substitui a orientação de um advogado.

Como reclamar de plano de saúde na ANS

A ANS é a agência reguladora dos planos de saúde. Ao receber a reclamação, abre a Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), que aciona a operadora com prazo curto de resposta — mecanismo frequentemente mais rápido que a via judicial em negativas de cobertura.

Como fazer:

1. Solicite à operadora a negativa por escrito, com a justificativa e o número de protocolo.
2. Registre a reclamação na ANS pelo canal eletrônico ou telefônico.
3. Informe se a situação é de urgência ou emergência — isso reduz o prazo de resposta da operadora.
4. Acompanhe a NIP e guarde todos os protocolos.

Onde: Portal da ANS (gov.br/ans), Central de Atendimento 0800 701 9656 ou núcleos presenciais da agência.

O que levar/reunir: Carteirinha do plano, contrato, pedido médico, relatório do profissional assistente, negativa por escrito e protocolos de atendimento da operadora.

Custo: Gratuito.

Prazo: A operadora deve responder à NIP no prazo definido pela ANS conforme a natureza da demanda — mais curto nos casos de urgência e emergência.

Atenção: A negativa por escrito é o documento central. Se a operadora recusar por telefone, solicite formalmente o documento e registre o protocolo do pedido.

Como obter documentos que estão com a outra parte (prontuário, contrato, prova)

Quando um documento essencial está em poder da outra parte — prontuário médico, contrato, memorial de cálculo —, você tem o direito de exigí-lo. A recusa pode ser suprida judicialmente pela exibição de documentos.

Como fazer:

1. Primeiro, solicite por escrito e com protocolo de recebimento, dando prazo para a entrega.
2. Guarde a solicitação e a eventual recusa ou silêncio — isso já é prova.
3. Não atendido, o documento pode ser requerido em juízo por meio do pedido de exibição de documentos, dentro da ação principal ou de forma autônoma.

Onde: Diretamente à instituição (hospital, clínica, empresa, distribuidora) e, se necessário, ao juízo competente.

O que levar/reunir: Cópia do pedido protocolado, identificação e comprovação da relação jurídica que fundamenta o direito ao documento.

Custo: A solicitação direta é gratuita. Prontuário médico é direito do paciente (Código de Ética Médica e CDC).

Prazo: A recusa injustificada de entrega pode caracterizar infração e é valorada contra quem se recusa.

Atenção: O que 'não está escrito' no prontuário não pode ser presumido como tendo ocorrido — por isso a obtenção do documento é frequentemente decisiva.

Como reclamar no consumidor.gov.br

Plataforma oficial e gratuita do Governo Federal para resolução de conflitos de consumo diretamente com a empresa. A empresa é notificada e tem prazo para responder. A reclamação e a resposta ficam registradas e podem ser usadas como prova.

Como fazer:

1. Acesse consumidor.gov.br e crie uma conta com seu CPF.
2. Verifique se a empresa é cadastrada na plataforma (a maioria das grandes empresas é).
3. Registre a reclamação descrevendo o problema, anexando documentos e indicando o que você deseja como solução.
4. Acompanhe a resposta — a empresa tem prazo de até 10 dias para se manifestar.
5. Ao final, avalie se o problema foi resolvido; o histórico fica salvo.

Onde: Site consumidor.gov.br ou aplicativo oficial.

O que levar/reunir: CPF, dados do contrato ou da relação de consumo, comprovantes e todo documento que demonstre o problema.

Custo: Gratuito.

Prazo: A empresa tem até 10 dias para responder.

Atenção: Mesmo quando não resolve, a reclamação produz prova qualificada da tentativa de solução e da resistência da empresa — documento útil para uma futura ação judicial.

VI. O QUE EVITAR

Condutas que podem prejudicar o próprio caso. Esta seção tem caráter preventivo e orientativo.

- ✗ Não deixe o prazo correr sem agir. Prazos decadenciais não se suspendem nem se interrompem — uma vez esgotados, o direito se extingue definitivamente, sem possibilidade de recuperação.
- ✗ Não descarte documentos antigos — carnês, holerites, contratos, comprovantes, e-mails. Muitas vezes é justamente o documento antigo que comprova o direito ou revela a má-fé da outra parte.
- ✗ Não assine acordos, quitações ou termos de renúncia sem análise prévia. Uma quitação genérica pode extinguir direitos que você ainda poderia exercer.

O presente parecer está atualizado de acordo com as normas jurídicas vigentes na data de sua elaboração. Eventual alteração legislativa ou jurisprudencial superveniente poderá impactar, no todo ou em parte, as conclusões aqui aferidas. O parecer jurídico tem caráter exclusivamente informativo e orientativo, destinando-se a fornecer ao consulente subsídios para a tomada de decisão mais adequada ao seu caso. A escolha da conduta a ser adotada é de inteira responsabilidade do consulente, que poderá, a seu critério, buscar orientação jurídica complementar.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, julho de 2026.

[Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer